**כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')**

**של ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה")**

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ד', ה-27/05/2026

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום ד', ה-27/05/2026 בשעה 10:00 לידי משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ לפקס שמספרו 03-6374344 או כמסמך סרוק למייל Bonds@mtrust.co.il

**חלק ראשון – פרטי החברה ואמצעי הגשת כתב ההצבעה**

| | |
|---|---|
| שם מנפיק התעודה: | **ע.י. נופר אנרג'י בע"מ** |
| מספר התעודה: | 1198043 |
| מקום כינוס האסיפה ומועדה: | יום ד', ה-27/05/2026 ללא התכנסות בפועל בשעה 16:00 |
| המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה: | יום ד', ה-27/05/2026 בשעה 10:00 |

את כתב ההצבעה יש להגיש לנאמן באחת מהדרכים המפורטות להלן:

- במערכת ההצבעות האלקטרונית של רשות ניירות ערך. או;
- באמצעות פקס מספר 03-6374344. או;
- באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לכתובת Bonds@mtrust.co.il

**יובהר כי מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה.**

מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות שלו בתעודה בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם יבקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

**כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות. לגבי מחזיק רשום, כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.**

יובהר כי עשויות להתפרסם הודעות עמדה, בהן יהיה ניתן לעיין בדיווחי הנאמן באתר האינטרנט של הבורסה http://www.tase.co.il

**מחזיק אשר לא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו או העדרו של עניין מנוגד אחר, הצבעתו לא תיספר במניין קולות ההצבעה.**



ב דרך מנחם בגין 48, תל אביב 6618001, ישראל
טל: 03-6374352, פקס: 03-6374344, www.mtrust.co.il

**כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')**

**של ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה")**

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ד', ה-27/05/2026

**חלק שני – מילוי פרטי המחזיק**

שם המחזיק _____

מספר תעודת זהות[2]/ מספר חברה פרטית/ מספר חברה ציבורית של המחזיק _____

אם המחזיק הינו תאגיד – מדינת ההתאגדות _____

שם מיופה הכח ואיש הקשר מטעמו _____

טלפון של מיופה הכח _____

פקס של מיופה הכח _____

דואר אלקטרוני של מיופה הכח _____

מספר אגרות החוב (סדרה ג') של המחזיק במועד הקובע _____

[2] אם אין למחזיק תעודת זהות ישראלית – יש לציין מספר הדרכון, המדינה שבה הוצא ותוקפו;



רח' ראשי: דרך מנחם בגין 48, תל אביב 66180, ישראל, טל: 03-6374354, פקס: 03-6374344

אני המחזיק / מיופה כח **[מחק את המיותר]** אשר פרטיו רשומים לעיל מצהיר בזה כמחזיק או כמיופה כח ולאחר שהוסמכתי לכך כדין מצהיר בשם המחזיק, לפי הענין, כדלקמן:

ביום הקובע לזכאות להשתתף באסיפה **(יום ד', ה-20/05/2026)** המחזיק באגרות החוב (סדרה ג') הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.

☐ המחזיק הינו בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי עניין בחברה (נא לפרט בטבלה מטה):

| תיאור הזכות: | שוויה הכספי של הזכות כרשום בספרי המחזיק | מועד פירעון סופי של החוב | זהות הצדדים הרלבנטיים |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

או

☐ אינני בעל זכויות נשיה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי עניין בחברה

הקף את הסעיף הרלבנטי לגבי המחזיק הרשום לעיל מבין המפורטים להלן [ככל שרלבנטי]:

א- המחזיק הרשום לעיל הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע -: (1) מנהל קרנות נאמנות, ו/או; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה, ו/או; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;

ב- המחזיק הרשום לעיל הינו חברה בת, חברה קשורה או חברה שלובה של החברה;

ג- המחזיק הרשום לעיל הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

ד- המחזיק הרשום לעיל הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך או כל תאגיד אחר הקשור בו או מי מטעמו;

ה- המחזיק הרשום לעיל נמנה על בעלי עניין בחברה ו/או בעל מניות אשר היה בעל השפעה על ניהול החברה, לרבות תאגיד/ים בשליטתו (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999);

ו- המחזיק הרשום לעיל הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך);

או

המחזיק הרשום לעיל אינו נכלל באף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים א' עד וכולל ו' לעיל.



רד ראשי: דרך מנחם בגין 48, תל אביב 66180, ישראל, טל: 03-6374354, פקס: 03-6374344

<u>תלות</u> (יש לבחור <u>אחת</u> מבין שתי האפשרויות להלן):

☐ המחזיק הרשום הינו בעל תלות בחברה במי מטעמה ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה (כהגדרת המונחים "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:

או-

☐ המחזיק הרשום איננו בעל תלות בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

<u>עניין מנוגד אחר</u>

☐ <u>יש</u> למחזיק באגרות החוב הרשום לעיל 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)

נא לפרט את מהות העניין המנוגד:

או

☐ <u>אין</u> למחזיק הרשום באגרות החוב 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)

"**עניין מנוגד אחר**" משמעו: עניין אישי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות) של המחזיק הרשום וכל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מחזיק (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) או של תאגיד אחר שהמחזיק או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנושאי המשרה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה, לרבות עניין הנובע מקיומם של קשרים עסקיים מהותיים עם החברה, בעלי העניין בה או חברות בשליטתו, במהלך ששת החודשים הקודמים לחתימה על כתב הצבעה זה.

**מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.**


רח' ראשי: דרך מנחם בגין 48, תל אביב 66180, ישראל, טל: 03-6374354, פקס: 03-6374344

**<u>חלק שלישי- הצעות ההחלטה</u>**

אני המחזיק / מיופה כח [מחק את המיותר] אשר פרטיו רשומים לעיל מצביע על הנושא שהועלה להצבעה, כדלקמן [אנא סמן ב-X את בחירתך – אחת בלבד]:

**1.1. <u>הצעת החלטה 1 – לאשר לחברה להחיל את הוראות פרק ה'3 לחוק ניירות ערך על החברה עם ובכפוף לרישומן של מניות החברה בבורסה בארה"ב המנויה בתוספת השנייה או השלישית לחוק ניירות ערך</u>**

מוצע לאשר לחברה (בהצבעה "בעד"), בהתאם לסעיף 35לב לחוק ניירות ערך, להחיל את הוראות פרק ה'3 לחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, עם ובכפוף להשלמת רישומן למסחר של מניות החברה בבורסה בארה"ב המנויה בתוספת השנייה או השלישית לחוק ניירות ערך.

**מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה.**

**הרוב הדרוש לקבלת הצעת ההחלטה לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה (למעט נמנעים).**

<u>אופן ההצבעה:</u>

| בעד | נגד | נמנע |
|---|---|---|
| | | |


רד ראשי: דרך מנחם בגין 48, תל אביב 66180, ישראל, טל: 03-6374354, פקס: 03-6374344

**1.2. <u>הצעת החלטה 2 – אישור התיקון המוצע על ידי החברה לסעיף 5.1.10 לשטר הנאמנות (סדרה ג'), בהתאם לתיקון מס' 1 לשטר הנאמנות, המצורף לכתב הצבעה וכן מתן הוראה לנאמן לחתום על תיקון מס' 1 לשטר הנאמנות</u>**

מוצע לאשר את התיקונים המוצעים על ידי החברה בסעיף 5.1.10 לשטר הנאמנות המצורף **<u>כנספח א'</u>** לכתב הצבעה זה, לפיו הגדרת תאגיד מדווח בסעיפים אלה תכלול גם תאגיד המדווח לציבור בישראל, בהתאם להוראות פרק ה'3 לחוק ניירות ערך, חלף הגדרת תאגיד מדווח לפי הגדרת מונח זה בחוק ניירות בלבד. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן לחתום על תיקון מס' 1 לשטר הנאמנות ו/או על כל מסמך אחר לצורך הוצאתה אל הפועל של החלטה זו.

**מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה.**

**הרוב הדרוש לקבלת הצעת ההחלטה לעיל הינו רוב של המצביעים באסיפת המחזיקים יחד בשני שלישים לפחות מכוח ההצבעה של כלל המצביעים באסיפה.**

| בעד | נגד | נמנע |
|---|---|---|
| | | |

תאריך _____ חתימה+ חותמת _____


רח' ראשי: דרך מנחם בגין 48, תל אביב 66180, ישראל, טל: 03-6374354, פקס: 03-6374344

**נספח א'**

**תיקון מס' 1 לשטר הנאמנות**


רד ראשי: דרך מנחם בגין 48, תל אביב 66180, ישראל, טל: 03-6374354, פקס: 03-6374344

# <u>תיקון מספר 1 לשטר נאמנות לאגרות החוב (סדרה ג׳)</u>

**שנערך ונחתם ביום ___ ב _____ 2026**

**בין** **ע.י נופר אנרג׳י בע״מ**
מרח׳ הטחנה 1, כפר-סבא
(״החברה״) <u>מצד אחד</u>;

**לבין** **משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע״מ**
מדרך נחם בגין 48, תל אביב
(״הנאמן״) <u>מצד שני</u>;

**הואיל**: והנאמן לאגרות החוב (סדרה ג׳) של החברה הינו הנאמן, עימו התקשרה החברה בשטר נאמנות מיום 18/07/2023 (״**שטר הנאמנות**״);

**והואיל**: וביום _____ אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג׳) של החברה את תיקון שטר הנאמנות, כמפורט להלן;

**לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:**

1. <u>**התיקונים בשטר:**</u>

1.1. בסעיף 5.1.10 לאחר המילים ״**כהגדרתו בחוק ניירות ערך**״, יבוא:

״**בשטר זה תאגיד מדווח הינו גם תאגיד המדווח לציבור בישראל בהתאם להוראות פרק ה׳3 לחוק ניירות ערך**״.

2. <u>**היעדר שינויים נוספים**</u>

למעט האמור בתיקון זה לשטר הנאמנות, לא יחול כל שינוי בהוראות שטר הנאמנות אשר לא תוקנו במפורש במסגרת תיקון זה לשטר הנאמנות ימשיכו לעמוד בתוקפן ללא שינוי.

**ולראיה באו הצדדים על החתום:**

| | |
|---|---|
| **ע.י. נופר אנרג׳י בע״מ** | **משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע״מ** |